



## MENTORIA TITÃ

FOCO 95+ • CFO PMAL 2026

DIREITO CONSTITUCIONAL

# INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL

MÉTODOS → UNIDADE → EFETIVIDADE → CONCORDÂNCIA → FORÇA NORMATIVA → CONFORME

### EXEMPLOS

Regra aplicada em situações curtas e concretas.

### BIZU 95+

Atalhos mentais e palavras que derrubam item.

### QUESTÕES

Entram logo após o tópico e retomam aulas anteriores.

LEIA → TESTE → RECUPERE → CORRIJA

O Dia 14 inaugura o formato de leitura ativa: a questão aparece no momento em que o conceito ainda está “quente”, e a correção só vem depois.

DIREITO CONSTITUCIONAL • AULA 03

DIA 14 • 6ª AULA DO DIA • GOLD STUDY EDITION

5 QUESTÕES • RESPOSTAS ESCONDIDAS

# Interpretar Constituição não é escolher o sentido “mais bonito”

Os princípios interpretativos funcionam como critérios de controle: eles orientam o sentido possível sem autorizar o intérprete a reescrever livremente o texto constitucional.

## MAPA MENTAL

### O caminho da aula

1. métodos e peculiaridades → 2. unidade/efeito integrador → 3. máxima efetividade/força normativa → 4. concordância prática/proporcionalidade → 5. interpretação conforme e limites.

## TÓPICO 1

### Clássicos + métodos próprios da Constituição

A interpretação constitucional utiliza elementos clássicos (gramatical, histórico, sistemático, teleológico) e métodos desenvolvidos para lidar com abertura principiológica, conflitos e força normativa da Constituição. Nenhum método autoriza ignorar o texto ou a estrutura constitucional.

**EXEMPLO** Uma interpretação sistemática lê um direito em conexão com outros dispositivos e com a organização constitucional, evitando isolar uma frase do restante do sistema.

**BIZU 95+** “Interpretação constitucional” não significa liberdade criativa ilimitada. Texto, sistema, precedentes e competências continuam delimitando o resultado.

## QUESTÃO REAL CEBRASPE • Q01

CEBRASPE • PC-DF • Delegado • 2026

Em atenção ao princípio do efeito integrador, deve-se dar à Constituição o sentido que lhe confira maior eficácia, com vistas à garantia de um sistema unitário de normas e princípios.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

## 2. Unidade e efeito integrador

### TÓPICO 2

#### A Constituição deve funcionar como sistema coerente

O princípio da unidade evita contradições artificiais entre normas constitucionais. O efeito integrador favorece interpretações que fortaleçam integração política e social, unidade do Estado e harmonia institucional.

EXEMPLO Se duas leituras são juridicamente possíveis, uma que destrói a coerência entre Poderes e outra que preserva a articulação do sistema, a segunda tende a dialogar melhor com unidade/integração.

BIZU 95+ UNIDADE = sistema coerente. EFEITO INTEGRADOR = integração, coesão, harmonia.

PEGADINHA “Maior eficácia possível” não é a palavra-chave do efeito integrador; isso remete à máxima efetividade.

### RETOMADA REAL CEBRASPE • Q02

CEBRASPE • ANP • 2012

A supremacia formal ou jurídica somente existe nas constituições rígidas.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

### 3. Máxima efetividade e força normativa

#### TÓPICO 3

#### Constituição deve produzir efeitos reais

A máxima efetividade busca atribuir à norma constitucional o maior grau de eficácia juridicamente possível. A força normativa rejeita leitura que reduza a Constituição a simples conselho político: o texto deve orientar a realidade dentro das possibilidades jurídicas e fáticas.

EXEMPLO Entre duas interpretações compatíveis com o texto de um direito fundamental, tende-se a preferir aquela que preserve maior concretização sem violar outros comandos constitucionais.

BIZU 95+ EFETIVIDADE = extrair efeitos. FORÇA NORMATIVA = tratar a Constituição como norma vinculante, não decoração política.

PEGADINHA Máxima efetividade não permite ultrapassar limite textual ou eliminar outro direito constitucional.

#### RETOMADA RÁPIDA

#### O conteúdo anterior também volta na prova

A questão abaixo pode cobrar um ponto do Dia 13. O objetivo é consolidar memória por recuperação, não reler toda a teoria.

#### QUESTÃO DE FIXAÇÃO DO ACERVO • Q03

Acervo Constitucional • princípios interpretativos

O princípio da unidade da Constituição recomenda interpretar as normas constitucionais como partes de um sistema coerente, evitando contradições artificiais entre seus dispositivos.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

## 4. Concordância prática e proporcionalidade

### TÓPICO 4

#### Conflito constitucional pede harmonização, não extermínio

Na colisão entre bens constitucionais, a concordância prática busca harmonização, evitando sacrificar totalmente um deles. A proporcionalidade opera com adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, especialmente no exame de restrições a direitos.

EXEMPLO Segurança pública e privacidade podem entrar em tensão. O raciocínio constitucional não começa com “um sempre vence”; examina finalidade legítima, meio adequado, alternativa menos restritiva e equilíbrio do custo imposto.

BIZU 95+ Proporcionalidade: A-N-P = Adequação, Necessidade, Proporcionalidade estrita.

PEGADINHA Ponderação não é “decidir pelo que parece mais importante”; exige fundamentação e limites jurídicos.

### QUESTÃO DE FIXAÇÃO DO ACERVO • Q04

Acervo Constitucional • proporcionalidade

A proporcionalidade pode ser examinada pelos subcritérios de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção

## 5. Interpretação conforme

### TÓPICO 5

#### Salvar a norma sem criar uma nova lei

Quando uma norma infraconstitucional admite mais de um sentido, a interpretação conforme busca preservar a leitura compatível com a Constituição e afastar sentidos inconstitucionais. Ela encontra limite no texto possível: não pode converter o intérprete em legislador positivo para fabricar significado incompatível com a redação.

EXEMPLO Uma lei tem duas leituras plausíveis: A conflita com direito fundamental; B é compatível. O intérprete pode privilegiar B. Se B não cabe no texto, não há “interpretação conforme” legítima para inventá-la.

BIZU 95+ INTERPRETAÇÃO CONFORME = entre sentidos possíveis, escolha o constitucional.

PEGADINHA Não confunda interpretar conforme com reescrever a norma para obter o resultado desejado.

### QUESTÃO DE FIXAÇÃO DO ACERVO • Q05

Acervo Constitucional • interpretação conforme

A interpretação conforme autoriza o julgador a atribuir à lei qualquer significado que considere constitucionalmente desejável, ainda que esse sentido seja incompatível com as possibilidades semânticas do texto legal.

Marque sua resposta: C ( ) E ( ) • gabarito só na correção



# PARE AQUI

**NÃO ABRA A CORREÇÃO ANTES DE MARCAR TODAS**

1. Volte pelas páginas e marque cada questão.
2. Em cada item, escreva mentalmente o ponto decisivo.
3. Nas questões de retomada, tente lembrar a aula anterior sem consultar.
4. Só depois avance para o gabarito comentado.

**CORREÇÃO COMEÇA NA PRÓXIMA PÁGINA**

MENTORIA TITÃ • LEITURA ATIVA • FOCO 95+



# Correção comentada

O objetivo não é apenas ver C/E. Confira qual palavra, requisito ou relação decidiu cada item.

## Q01 — ERRADO | efeito integrador x máxima efetividade

O trecho “sentido que lhe confira maior eficácia” descreve máxima efetividade. Efeito integrador está ligado a integração, unidade política e harmonia institucional. A banca misturou princípios.

## Q02 — CERTO | retomada: rigidez e supremacia

A diferenciação formal da Constituição rígida em relação às leis comuns sustenta sua supremacia formal e o parâmetro hierárquico de validade.

## Q03 — CERTO | unidade da Constituição

O princípio da unidade afasta a leitura de normas constitucionais como ilhas contraditórias. O intérprete deve buscar compatibilização dentro do sistema.

## Q04 — CERTO | estrutura da proporcionalidade

O teste clássico envolve adequação do meio, necessidade (meio menos gravoso igualmente eficaz) e proporcionalidade em sentido estrito (balanceamento entre benefício e sacrifício).

## Q05 — ERRADO | limite semântico

Interpretação conforme opera entre sentidos juridicamente possíveis do texto. Não legitima criação judicial de significado incompatível com a redação da lei.



# Fechamento de 60 segundos

## REVISÃO

### O que precisa permanecer depois da aula

- Unidade = Constituição como sistema coerente.
- Efeito integrador = integração, coesão e harmonia institucional.
- Máxima efetividade = maior eficácia juridicamente possível.
- Concordância prática = harmonizar bens constitucionais; proporcionalidade = A-N-P.
- Interpretação conforme só escolhe entre sentidos possíveis do texto.

## MÉTODO DE PROVA

### Como atacar o próximo bloco

Procure a palavra-chave do princípio antes de marcar: integração → efeito integrador; eficácia → máxima efetividade; coerência → unidade; harmonização → concordância; sentidos possíveis da lei → interpretação conforme.

## FONTES E RASTREABILIDADE

### Base usada nesta aula

Doutrina de interpretação constitucional; Constituição Federal; questão CEBRASPE PC-DF/Delegado 2026 e questões de retomada do acervo; matriz CFO PMAL 2026.

**DIA 14 • AULA 06 DO DIA CONCLUÍDA**